

Chapitre 2

La gouvernance du risque

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Fondements de la gestion des risques

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Sarbanes-Oxley a été adoptée en 2002 après les scandales Enron et WorldCom. Elle impose aux dirigeants de certifier personnellement l'exactitude des états financiers, renforce l'indépendance des auditeurs et exige une évaluation documentée du contrôle interne sur l'information financière.
- (b) Bâle I (1988) introduit un ratio de capital minimal pondéré par le risque de crédit. Bâle II (2004) élargit le dispositif à trois piliers — exigences minimales, surveillance prudentielle, discipline de marché — et intègre le risque opérationnel. Bâle III, réponse à la crise de 2007-2009, relève la qualité et le niveau des fonds propres et ajoute des exigences de liquidité et de levier.
- (c) Le *Dodd-Frank Act* réorganise la supervision financière américaine après la crise. Deux mesures concrètes : la création d'un conseil de surveillance du risque systémique, et l'instauration de tests de résistance annuels obligatoires pour les grandes banques (on pouvait aussi citer l'encadrement des dérivés de gré à gré ou les restrictions sur la négociation pour compte propre).
- (d) Les principes de 2015 précisent que le conseil doit approuver la stratégie et l'appétit au risque, superviser la direction générale, garantir l'indépendance et les moyens des fonctions de contrôle, et veiller à la cohérence entre rémunération et prise de risque.

Correction — Exercice 2

- (a) Le conseil approuve la stratégie et l'appétit au risque, s'assure que la structure organisationnelle permet de les mettre en œuvre, et vérifie que les fonctions de risque, de conformité et d'audit disposent de l'indépendance et des ressources nécessaires. Il ne gère pas le risque au quotidien car cette tâche opérationnelle relève de la direction ; le conseil fixe les bornes (l'appétit) et contrôle qu'elles sont tenues.
- (b) La RAS est l'énoncé écrit des niveaux et types de risque qu'une institution accepte de porter, exprimé en termes quantitatifs et qualitatifs, couvrant même les risques difficiles à chiffrer comme la réputation ou la conduite. Elle relie la stratégie approuvée par le conseil aux limites opérationnelles fixées par la direction : c'est le document charnière entre les deux niveaux.
- (c) Le comité d'audit examine la fiabilité de l'information financière, le contrôle interne et les travaux des auditeurs : son regard est largement rétrospectif. Le comité des risques examine l'appétit au risque, les expositions et les scénarios : son regard est prospectif.
- (d) Avant la crise, de nombreuses banques ne disposaient que d'un comité d'audit, saturé par les obligations comptables, si bien que les questions de risque y étaient traitées en fin d'ordre du jour, faute de temps et d'expertise. La création d'un comité des risques distinct, doté d'administrateurs compétents, a permis de donner au regard prospectif sur le risque l'attention et l'expertise qu'il requiert.

Correction — Exercice 3

- (a) Le directeur des risques conçoit et pilote le dispositif de gestion des risques, veille à sa cohérence avec l'appétit défini par le conseil, et alerte sur les expositions naissantes. Son efficacité dépend d'un accès direct au conseil, et d'une nomination comme d'une révocation qui ne dépendent pas des seuls dirigeants opérationnels dont il contrôle l'activité.
- (b) Si le CRO dépend hiérarchiquement de ceux dont il doit contester les décisions, sa fonction devient formelle : il n'a ni l'autorité ni la sécurité d'emploi nécessaires pour s'opposer effectivement à eux. Un dispositif robuste le rattache donc au comité des risques du conseil, et non à la seule direction générale.
- (c) MF Global accumule une exposition massive à la dette souveraine européenne via des opérations de pension à échéance. Les alertes internes du directeur des risques sont écartées, et celui-ci finit par quitter l'entreprise. Sans contre-pouvoir effectif, la position se poursuit jusqu'aux appels de marge qui provoquent la faillite — la huitième plus importante de l'histoire américaine.
- (d) Ce n'est pas un défaut de mesure car le risque était identifié et signalé par le directeur des risques : l'information existait. La défaillance tient à l'absence de mécanisme permettant à ce signal de peser

sur la décision. La leçon plus générale est que la gouvernance a précisément pour fonction d'organiser ce passage du signal identifié à la décision effective — une mesure de risque, aussi juste soit-elle, ne protège rien si elle n'est pas entendue.

2 Exercice cumulatif (chapitre 2, chapitre 1, et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) Le chapitre 1 distinguait l'appétit au risque, formulé par le conseil, de la tolérance, sa déclinaison chiffrée par la direction. La RAS est précisément l'objet écrit qui matérialise cette articulation : en couchant par écrit, sous forme quantitative et qualitative, le niveau et la nature de risque que l'institution accepte de porter, elle donne à la direction un document de référence explicite à partir duquel décliner des tolérances et des limites opérationnelles cohérentes avec l'intention du conseil — sans la RAS, la direction devrait deviner l'appétit du conseil plutôt que le lire.
- (b) L'introduction montrait qu'une rémunération indexée sur le volume plutôt que sur la performance à long terme produit mécaniquement une prise de risque excessive, parce que celui qui décide profite d'une situation sans en supporter lui-même le coût résiduel. Dans le cas MF Global, l'absence de contre-pouvoir effectif face à la direction opérationnelle relève de la même structure : la direction qui a construit et défendu la position massive n'était soumise à aucun mécanisme — indépendant de sa propre autorité — capable de faire prévaloir l'alerte du directeur des risques. Que le problème d'agence naisse d'une incitation financière explicite (l'introduction) ou d'un simple déséquilibre de pouvoir décisionnel (MF Global), le résultat est identique : celui qui décide n'est pas celui qui, en dernier ressort, subirait le coût d'une décision excessivement risquée.
- (c) Le chapitre 1 notait qu'un système de limites contourné par relèvement des seuils ne protège de rien, faute d'escalade crédible. L'indépendance du directeur des risques est précisément la condition qui rend cette escalade possible : un système de limites suppose que quelqu'un, en interne, constate le dépassement et le fasse remonter à une instance capable d'agir. Si cette personne — le CRO — dépend hiérarchiquement de ceux dont la position est en cause, elle n'a ni l'autorité ni la sécurité d'emploi pour insister au-delà d'un premier refus : l'escalade s'arrête alors précisément là où elle devrait commencer, exactement le scénario que MF Global illustre.
- (d) L'introduction distinguait la perte inattendue, absorbée par le capital économique et mesurée en routine par chaque établissement selon ses propres modèles, de la perte extrême, traitée par des scénarios et des tests de résistance dont la fréquence et la rigueur restaient, avant la crise, à la discrétion de chaque banque. Le *Dodd-Frank Act* institutionnalise précisément cette seconde réponse en la rendant obligatoire et annuelle pour les grandes banques : un outil qui relevait auparavant du jugement interne de chaque établissement — avec toute la variabilité de rigueur que cela suppose — devient une exigence réglementaire uniforme, comparable d'un établissement à l'autre et imposée même aux banques qui, livrées à elles-mêmes, auraient sous-investi dans ce type d'analyse.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Ratio CET1 = $8/100 = 8,00\%$.
- (b) Ratio de levier = $8/250 = 3,20\%$, ce qui **respecte** de justesse le minimum de 3%.
- (c) LCR = $15/12 = 125,00\%$, ce qui **respecte** le minimum de 100%.
- (d) Le ratio CET1 pondère les actifs par leur risque estimé : il dépend donc entièrement des modèles et des pondérations réglementaires retenus, qui peuvent sous-estimer certains risques (comme le rappelle la logique de pondération vue au chapitre précédent). Le ratio de levier, non pondéré, sert de garde-fou indépendant de ces hypothèses de modèle : une banque ne peut pas afficher un capital confortable au sens pondéré tout en portant un bilan démesurément gonflé. Le LCR, de son côté, couvre une dimension entièrement différente — la liquidité à court terme — qu'aucun ratio de capital,

même bien calibré, ne mesure : une banque solvable peut être mise en défaut par une crise de liquidité, exactement comme le montrait déjà l'introduction à propos des deux liquidités qui se dégradent simultanément en période de tension.

Correction — Exercice 6

- (a) Ratio de levier = $6,3/1,5 = 4,20$ fois les fonds propres.
- (b) Collatéral initial = $6,3 \text{ milliards} \times 2\% = 126 \text{ millions}$. Collatéral requis après dégradation = $6,3 \text{ milliards} \times 8\% = 504 \text{ millions}$. Appel de marge additionnel = $504 - 126 = 378 \text{ millions de dirhams}$.
- (c) Les liquidités disponibles (200 millions) sont **inférieures** à l'appel de marge (378 millions) : il ne peut pas être honoré sans céder d'actifs supplémentaires. Déficit = $378 - 200 = 178 \text{ millions de dirhams}$.
- (d) Ce cas illustre une défaillance de gouvernance et non de mesure car le risque de concentration **avait été identifié et signalé** par le directeur des risques : l'information nécessaire à la décision existait bel et bien dans l'organisation. Ce qui a manqué n'est donc pas un outil de mesure plus sophistiqué, mais un mécanisme organisationnel garantissant que cette alerte, une fois émise, ne pouvait être écartée sans un examen contradictoire au niveau du conseil — exactement la fonction que ce chapitre attribue à l'indépendance du directeur des risques et à un comité des risques doté d'un pouvoir réel.